

REGULAMIN
w sprawie zasad zawierania umów najmu lokali mieszkalnych, lokali o innym
przeznaczeniu i dzierżawy terenu w SM „Doły – Marysińska”
(tekst jednolity)

I. PODSTAWA PRAWNA

§ 1

1. Ustawa z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 z późniejszymi zmianami).
2. Statut Spółdzielni.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2

1. Spółdzielnia może oddawać w najem lokale mieszkalne i lokale o innym przeznaczeniu.
2. Lokalem mieszkalnym jest lokal służący do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych.
3. Przez lokale o innym przeznaczeniu należy rozumieć lokale inne niż mieszkalne tj.:
 - 1/ lokale użytkowe
 - 2/ boksy motocyklowe/rowerowe
 - 3/ pomieszczenia gospodarcze
4. Decyzję o przeznaczeniu lokalu do wynajmu i zawarciu umowy podejmuje Zarząd Spółdzielni.

§ 3

Najemcami lokali mogą być osoby fizyczne i prawne, które spełniają warunki do zawarcia umowy najmu.

§ 4

1. Zasadą jest wybór najemcy lokalu w drodze przetargu z wyjątkiem przypadków wymienionych w ust. 2 i § 7.
2. Zarząd Spółdzielni odstępuje od przeprowadzenia przetargu w przypadkach, gdy przedmiotem najmu są lokale, o których mowa w § 2 ust. 3.
3. Wzajemne obowiązki stron określa umowa najmu zawarta pomiędzy Spółdzielnią jako wynajmującym, a najemcą jako osobą na rzecz której wynajmowany jest lokal.
Załącznikiem do umowy najmu jest protokół przejęcia lokalu.
4. Umowa, o której mowa w ust. 3 powinna być zawarta na piśmie.
Zmiana warunków umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

III. NAJEM LOKALI MIESZKALNYCH

§ 5

Mieszkaniem przeznaczonymi do wynajęcia mogą być w szczególności:

- 1/ mieszkania, do których wygasły prawa dotychczasowych użytkowników, a Spółdzielnia nie może ustanowić prawa odrębnej własności

- 2/ dotychczasowe lokale użytkowe, nadające się do zamieszkania zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

§ 6

1. Przedmiotem przetargu jest uzyskanie pierwszeństwa na zawarcie umowy najmu na lokal będący w zasobach Spółdzielni.
2. Spółdzielnia organizuje przetarg w celu uzyskania najwyższej stawki czynszu najmu lokalu w odniesieniu do stawki czynszowej (zwanej stawką wywoławczą) określonej przez Zarząd Spółdzielni.
3. Przetarg ma charakter ustny (licytacja) i przeprowadzany jest w oparciu o Regulamin działania Komisji przetargowej oraz zasad organizowania przetargu na lokale mieszkalne i garaże w SM „Doły – Marysińska”.

§ 7

1. Umowa najmu zawarta jest na czas nieokreślony.
2. Małżonkowie wspólnie zajmujący lokal na podstawie umowy najmu są z mocy prawa najemcami tego lokalu, chociażby umowa najmu została zawarta tylko przez jednego z nich.
3. W razie śmierci najemcy w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek nie będący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą - jeżeli stale zamieszkiwała z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci.
4. W razie braku osób wymienionych w ust. 3, Spółdzielnia może zawrzeć umowę najmu z innymi osobami bliskimi zamieszkującymi z najemcą w chwili śmierci.

IV. NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

§ 8

1. Decyzję o wyborze najemcy i warunkach umowy najmu podejmuje Zarząd Spółdzielni, mając na uwadze wybór najkorzystniejszej oferty pod względem ceny, rodzaju i zapotrzebowania prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Zarząd zobowiązany jest do składania Radzie Nadzorczej informacji w okresach kwartalnych o zmianach w zagospodarowaniu lokali użytkowych.

§ 9

1. Wybór najemcy poprzedza ogłoszenie o wolnym lokalu użytkowym zamieszczone w prasie codziennej bądź może być ono zastąpione czytelnymi afiszami wywieszonymi przez Spółdzielnię w miejscach o dobrej widoczności, wyznaczonych przez Zarząd Spółdzielni.
Niezależnie od powyższego szczegółowe ogłoszenie winno być wywieszone w siedzibie Spółdzielni.
2. Szczegółowe ogłoszenie powinno zawierać:
 - nazwę i siedzibę Spółdzielni
 - dokładny adres lokalu, powierzchnię użytkową, wywoławczą stawkę czynszu i wysokość innych obowiązujących opłat za najem
 - termin składania ofert
 - informacje o zasadach przeprowadzenia przetargu
 - pouczenie o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy
 - termin i miejsce, w którym można zapoznać się z dodatkowymi informacjami lub obejrzeć lokal.

V. POMIESZCZENIA GOSPODARCZE

§ 10

1. Przekazanie w użytkowanie pomieszczeń gospodarczych następuje wyłącznie na podstawie umowy najmu.
2. Oddanie w najem pomieszczeń ogólnego użytku (suszarnie, pralnie) dotychczas nie wynajętych musi być poprzedzone decyzją Zarządu Spółdzielni podjętą w oparciu o pisemną zgodę większości lokatorów zamieszkających w budynku lub jego części, w którym znajduje się suszarnia lub pralnia.

VI. DZIERŻAWA TERENU

§ 11

Do zawieranych przez Spółdzielnię umów dzierżawy terenu stosuje się odpowiednio postanowienia rozdziału IV niniejszego regulaminu.

VII. OPŁATY ZA LOKALE MIESZKALNE I LOKALE O INNYM PRZEZNACZENIU ORAZ DZIERŻAWĘ TERENU

§ 12

1. Opłaty za użytkowanie wynajmowanych lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu oraz dzierżawę terenu ustalane są co najmniej na poziomie ponoszonych przez Spółdzielnię kosztów.
2. Opłaty, o których mowa w ust. 1 są zróżnicowane, uzależnione od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej lub rodzaju pomieszczenia i ustalane są przez Zarząd Spółdzielni.
3. Wysokość czynszu za użytkowanie lokalu określa umowa najmu, a za dzierżawę terenu – umowa dzierżawy.
4. Za zapłatę czynszu i innych opłat obciążających lokal mieszkalny odpowiadają solidarnie z najemcą stale mieszkające z nim osoby pełnoletnie.
5. Najemca lokalu mieszkalnego, użytkowego oraz dzierżawca terenu w następnym dniu po wygraniu przetargu wpłaca kaucję w wysokości trzykrotnego miesięcznego czynszu za najem lokalu.
Kaucja stanowi zabezpieczenie roszczeń Spółdzielni z tytułu remontu lokalu obciążającego najemcę, ewentualnych zaległości czynszowych itp.
6. W protokole przekazania lokalu/terenu najemca/dzierżawca składa oświadczenie, że zobowiązuje się do płacenia należności z tytułu najmu lokalu/dzierżawy terenu, stosownie do warunków najmu/dzierżawy terenu.
7. Minimalne stawki za dzierżawę terenu i najem lokali o innym przeznaczeniu niż mieszkalne, określa załącznik do regulaminu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13

Najemca obowiązany jest do ścisłego przestrzegania postanowień:

- 1/ Regulaminu porządku domowego
- 2/ obowiązujących przepisów sanitarno – porządkowych.

§ 14

Bez uprzedniej pisemnej zgody Zarządu Spółdzielni, najemca nie ma prawa do:

- 1/ dokonywania jakichkolwiek inwestycji, ani robót adaptacyjnych w zajmowanym lokalu/pomieszczeniu
- 2/ podnajmowania całości lub części lokalu/ pomieszczenia osobom trzecim albo oddawania go w bezpłatne użytkowanie.

§ 15

1. W przypadku zgłoszenia przez użytkownika rezygnacji z najmu lokalu/dzierżawy terenu, Spółdzielnia zobowiązana jest do natychmiastowego podjęcia działań w celu zagospodarowania tego lokalu lub terenu.
2. Stan techniczny lokalu zdawanego przez najemcę nie może być gorszy od stanu w jakim lokal znajdował się w chwili przekazania go do najmu stwierdzonego protokołem.

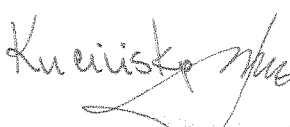
§ 16

1. Podział obowiązków w zakresie napraw, remontów bieżących i modernizacji lokali określa Regulamin kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali, obowiązujący również najemców lokali.
2. Zarząd Spółdzielni na wniosek zainteresowanego może zwolnić najemcę od ponoszenia całości lub części kosztów eksploatacyjnych w zamian za przejęcie wykonywania remontów i innych obowiązków przez najemcę.

§ 17

1. Regulamin niniejszy został uchwalony przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 30 /R/15 z dnia 24.11.2015r. i wszedł w życie z dniem uchwalenia.
2. Zmiany do Regulaminu zostały uchwalone przez Radę Nadzorczą:
 - uchwałą nr 8/R/2018 z dnia 17.03.2018 r.
 - uchwałą nr 11/R/19 z dnia 26.03.2019 r.

Za zgodność:



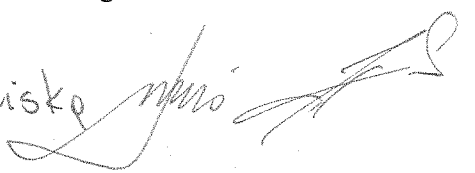
Spółdzielnia Mieszkaniowa

Załącznik do Regulaminu w sprawie zasad zawierania umów najmu lokali mieszkalnych, lokali o innym przeznaczeniu i dzierżawy terenu w SM „Doły-Marysińska”

**Tabela minimalnych stawek czynszu
najmu lokali użytkowych, boksów motocyklowych/rowerowych, pomieszczeń
gospodarczych i dzierżawy terenu**

L.p.	Rodzaj działalności	Stawka /miesiąc (netto)	
1.	Lokale użytkowe	Ceny negocjowane	
2.	Dzierżawa terenu: 1/ garaże, miejsca postojowe i zabudowy na cele komercyjne 2/ działalność handlowa	1,70 zł/m ² 9,10 zł/m ²	
3.	Boksy motocyklowe/ rowerowe: 1/ w budynkach wielorodzinnych 2/ w zespołach garażowych	13,60 zł /stanowisko 8,00 zł/m ²	
4.	Pomieszczenia gospodarcze: 1/ pomieszczenia zsypowe lub pod schodami 2/ pomieszczenia gospodarcze usytuowane w piwnicach: a/ do 3,00 m ² b/ od 3,01 m ² do 6,00 m ² c/ powyżej 6,01 m ² 3/ pomieszczenia gospodarcze usytuowane na wyższych kondygnacjach (w tym: zabudowa przy zsypie, windzie itp.), pomieszczenia pralni, suszarni	10,20 zł/szt.	
		bez ogrzewania	z ogrzewaniem
		4,25 zł/m ² 3,40 zł/m ² 2,55 zł/m ²	8,50 zł/m ² 7,65 zł/m ² 6,80 zł/m ²
		5,95 zł/m ²	10,20 zł/m ²

Za zgodność:

Kuciniński 
[Illegible handwritten text]

Uchwała nr 11 /R/19
Rady Nadzorczej SM „Doły – Marysińska” z dnia 26.03.2019 r.

w sprawie: zmian do Regulaminu w sprawie zasad zawierania umów najmu lokali mieszkalnych, lokali o innym przeznaczeniu i dzierżawy terenu w SM „Doły-Marysińska”

Rada Nadzorcza Spółdzielni działając na podstawie § 49 ust. 1 pkt. 21 statutu Spółdzielni

postanawia

§ 1

wprowadzić następujące zmiany do Regulaminu w sprawie zasad zawierania umów najmu lokali mieszkalnych, lokali o innym przeznaczeniu i dzierżawy terenu w SM „Doły-Marysińska”:

1. w § 2 ust. 3 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
„2/ boksy motocyklowe / rowerowe”
2. Rozdział VII otrzymuje brzmienie:
„VII. OPŁATY ZA LOKALE MIESZKALNE I LOKALE O INNYM PRZEZNACZENIU ORAZ DZIERŻAWĘ TERENU”
3. w § 12 ust. 1, 2 i 7 otrzymują brzmienie:
„1. Opłaty za użytkowanie wynajmowanych lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu oraz dzierżawę terenu ustalane są co najmniej na poziomie ponoszonych przez Spółdzielnię kosztów.
2. Opłaty, o których mowa w ust. 1 są zróżnicowane, uzależnione od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej lub rodzaju pomieszczenia i ustalane są przez Zarząd Spółdzielni.
7. Minimalne stawki za dzierżawę terenu i najem lokali o innym przeznaczeniu niż mieszkalne, określa załącznik do regulaminu.”
4. w § 13 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
„1/ Regulaminu porządku domowego”
5. Załącznik do Regulaminu otrzymuje brzmienie:
„Tabela minimalnych stawek czynszu najmu lokali użytkowych, boksów motocyklowych / rowerowych, pomieszczeń gospodarczych i dzierżawy terenu”
6. w „Tabeli minimalnych stawek czynszu najmu lokali użytkowych, boksów motocyklowych / rowerowych, pomieszczeń gospodarczych” pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

3.	Boksy motocyklowe / rowerowe: 1/ w budynkach wielorodzinnych 2/ w zespołach garażowych	13,60 zł /stanowisko 8,00 zł/m ²
----	---	--

§ 2

Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.

§ 3

Zobowiązuje się Zarząd Spółdzielni do opracowania tekstu jednolitego Regulaminu, o którym mowa w § 1, obejmującego zmiany wprowadzone w niniejszej uchwale.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

SEKRETARZ
RADY NADZORCZEJ PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ
Helena Rajpold Wojciech Kołodziejczak

A D W O K A T

Agnieszka Rychlicka